알기 쉬운 변제계획안(변제예정액표 포함) 작성방법 및 작성례

서 울 회 생 법 원

변제계획안 작성에 들어가기 전에

변제계획안이란 개인회생채무자가 본인의 가용소득[1]을 전부 투입하여 변제기간 동안 어떤 방식으로 개인회생채권자들에게 변제해나가겠다는 내용의 **계획표를 말합니다**.

이러한 변제계획안은 아래에서 살펴보는 것처럼 **Ⅰ. 본문 내용과 Ⅱ. 개인회생채권 변제예정액표(이하 '변제예정액표')로 구성**되며 기재할 내용이 서로 밀접하게 연관되어 있으므로 본문을 작성하다가 필요한 경우 변제예정액표 해당 부분을 작성하는 등으로 함께 병행하여 작성하시기 바랍니다.[2] 또한 변제계획안은 **법원의 인가 여부의 대상이 되는 중요한 문서이므로 작성방법을 잘 읽고 반드시 그 내용에 따라 작성하여야 합니다**.

변제계획안 양식[3]은 ① 가용소득만으로 변제하는 경우[4](전산양식 D5110), ② 가용소득과 재산처분으로 변제하는 경우[5](전산양식 D5111)로 구분되어 있으므로, 아래 주석 4)과 5)의 내용을 읽어보신 후에 작성하시기 바랍니다.

아래 설명을 읽기 전에 『Ⅳ. 사례로 알아보는 알기 쉬운 변제계획안 작성방법』(36~45면)을 먼저 읽어보는 것이 전체적인 내용을 보다 쉽게 이해하는데 도움이 될 수 있습니다.

---

1) **가용소득은** 채무자가 변제기간 동안 계속적이고 반복적으로 수령할 수 있는 **소득에서** 각종 제세공과금, 채무자 및 피부양자의 생활에 **필요한 생계비**, 채무자가 영업에 종사하는 경우에 그 영업의 경영, 보존 및 계속을 위하여 **필요한 비용을 공제한 나머지 소득**을 말합니다(채무자회생법 제579조 제4호 참조).
2) **이하의 변제계획안과 변제예정액표 작성방법은** 개인회생절차개시신청 사건에서 많이 이루어지는 사례를 중심으로 한 설명이므로 **이외에 다양한 사례(채무자의 급여에 대한 압류적립금이 있는 경우 등)가 있을 수 있음을 알려드립니다**.
3) 서울회생법원 홈페이지(민원 > 민원서식 양식모음 > 개인회생 양식) 참조
4) 가용소득에 의하여 변제기간 동안 변제할 수 있는 총액의 **현재가치가 현재재산의 총액(청산가치)보다 명백히 많다고 생각되는 경우**에 이 양식을 이용하여 작성합니다. 참고로 **청산가치는** 개인회생채권자의 채권이 채무자에 대한 파산절차에서 배당받을 수 있는 가치를 말합니다.
5) 가용소득에 의하여 변제기간 동안 변제할 수 있는 총액의 **현재가치가 현재재산의 총액(청산가치)보다 적거나 잘 모르겠는 경우**에 이 양식을 이용하여 작성합니다.

I. 변제계획안 본문 내용의 작성방법

1. 변제기간

변제는 원칙적으로 1개월에 1회를 정기적으로 변제하는 내용으로 작성하며, 아래 [변제기간을 정할 때 유의사항]을 참조하시기 바랍니다.

즉, 원칙적으로 3년(36개월) 이내에 원금과 이자를 전부 변제할 수 없는 경우에는 변제기간을 3년으로 정하되, 청산가치 보장의 원칙 등을 준수하기 위하여 최장 5년(60개월)까지 변제기간을 정할 수 있습니다.

[변제기간을 정할 때 유의사항]

변제기간은 변제시작일로부터 원칙적으로 3년(최장 5년)을 초과하지 아니하는 범위 내에서 정할 수 있으며, 다만 변제기간을 다음과 같이 정하는 것이 바람직합니다.

① 변제기간 동안 가용소득의 전부를 투입하여 우선 원금을 변제하고 잔여금으로 이자를 변제합니다.
② 3년 이내의 변제기간 동안 원금과 이자를 전부 변제할 수 있는 때에는 그때까지를 변제기간으로 합니다.
③ 위 ②항 이외의 경우에는 변제기간을 3년으로 하되, 만일 청산가치 보장의 원칙 등을 준수하기 위하여 필요한 경우에는 5년의 한도 내에서 3년이 넘는 변제기간을 설정할 수 있습니다.
④ 채무자가 위 ① 내지 ③의 규정에 정한 기간보다 단기간을 변제기간으로 작성하여 제출한 경우에는 법원은 위 각 기간으로 변제기간을 수정하도록 명할 수 있으며, 채무자는 수정명령에 응하여만 합니다.

변제시작일은 변제계획안 제출일로부터 60일 후 90일 내의 날로 정하면 되며[6], 변제종료일은 위와 같은 원칙에 따라 정한 변제기간의 마지막 날짜를 기재하고, 이어서 변제기간의 총 개월 수를 기재하면 됩니다.

<사례>
매월 20일에 월급을 수령하는 채무자가 3년(36개월) 동안 원금과 이자를 전액 변제할 수 없는 경우에

6) 위와 같이 변제시작일을 정하는 이유는 개인회생절차개시신청부터 변제계획인가 여부 결정시까지의 기간(대략 3~4개월) 동안의 변제실적을 법원이 변제계획인가 여부에 대한 자료로 삼을 수 있고 채무자들로 하여금 향후 인가될 변제계획에 따라 조정된 생계비로 경제생활을 영위함으로써 미리 적응하도록 할 수 있기 때문입니다.

2021. 5. 10.경 개인회생절차개시신청서를 제출하는 경우

[기재례]

1. 변제기간 [2021]년 [7]월 [25]일부터 [2024]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간

2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산

가. 소득

(1) 수입

급여소득자인 채무자 : 첫 번째 □에 체크(☑, 이하 같음) + '직장명'과 '월 평균 수입'을 기재하고,

영업소득 채무자 : 두 번째 □에 체크 + '사업체명'과 '월 평균 수입'을 기재합니다.

▸ **월 평균 수입** : 수입 및 지출에 관한 목록[7] > I. 현재의 수입목록 > 월 평균 수입을 기재

(2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비

(가) 채무자 및 피부양자 : 예컨대 채무자 본인과 피부양자가 2명이라면 총 3명으로 기재합니다.

▸ **채무자 및 피부양자** : 수입 및 지출에 관한 목록 > II. 변제계획 수행시의 예상지출목록 > '보건복지부 공표 ( )인 가족'의 숫자를 기재

(나) 신청 당시의 국민기초생활 보장법에 의한 기준 중위소득의 60%를 기재하며, 참고로 아래와 같습니다.

[2020~2021년 기준 중위소득 및 그 60%(원/월)]

구 분			1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구
2020	기준 중위소득	100%	1,757,194	2,991,980	3,870,577	4,749,174	5,627,771	6,506,368
		60%	1,054,316	1,795,188	2,322,346	2,849,504	3,376,663	3,903,821
2021	기준 중위소득	100%	1,827,831	3,088,079	3,983,950	4,876,290	5,757,373	6,628,603
		60%	1,096,699	1,852,847	2,390,370	2,925,774	3,454,424	3,977,162

7) 이 글에서의 '수입 및 지출에 관한 목록', '채권자목록', '재산목록'은 **채무자가 작성하여 제출하는 개인회생절차개시신청서에 첨부할 서류들을 말합니다.**

<사례>
2021년에 개인회생절차개시신청을 하였고 채무자 및 피부양자가 3명인 경우

[기재례]
3인 가구 기준 중위소득의 60%인 '2,390,370원'을 기재

(다) 조정된 생계비

▸ **조정된 생계비** : 수입 및 지출에 관한 목록 > Ⅱ. 변제계획 수행시의 예상지출목록 > 지출예상 생계비를 기재

(3) 채무자의 가용소득

▸ **기간** : 1항의 변제기간과 동일한 기간을 기재
▸ **① 월 평균 수입** : 변제계획안 > 2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산 > 가. 소득 > (1) 수입 > 월 평균 수입을 기재
▸ **② 월 평균 생계비** : 변제계획안 > 2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산 > 가. 소득 > (2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비 > (다) 조정된 생계비를 기재
▸ **③ 월 평균 가용소득** : ①에서 ②를 뺀 금액을 기재
▸ **④ 월 회생위원 보수** :
- 법원사무관이 회생위원으로 선임되는 경우[8] : 0원으로 기재
- 법원사무관이 아닌 회생위원이 선임되는 경우[9] : 통상 월 평균 가용소득의 1%(소수점 이하는 반올림 처리)에 해당하는 금액을 기재
▸ **⑤ 월 실제 가용소득** : ③에서 ④를 뺀 금액을 기재
▸ **⑥ 변제 횟수** : 변제기간의 개월 수를 기재
▸ **⑦ 총 실제 가용소득** : ⑤와 ⑥을 곱한 금액을 기재

나. 재산

(1) 재산처분이 불필요한 경우(가용소득만으로 변제가 가능한 경우)

실제 가용소득에 의하여 전체 변제기간 동안 변제할 수 있는 총액의 현재가치[10]가 현재 재산총액(청산가치)보다 명백히 많으면 재산처분이 필요 없을 것이므로 변제계획안 [전산양식D5110]을 이용하고, 해당 없음에 체크하며, 대부분의 사건이 이에 해당합니다.

---

8) 통상 채무총액이 2억 원 이하인 급여소득 채무자가 개인회생절차개시신청을 하는 경우이며, 참고로 **채무총액은** 채권자목록의 채권현재액(원금)과 채권현재액(이자)를 합산한 채권현재액 총합계를 말합니다.
9) 통상 영업소득자인 채무자 또는 채무총액이 2억 원을 초과하는 급여소득자인 채무자가 개인회생절차개시신청을 하는 경우입니다.
10) 현재가치와 관련한 자세한 설명은 주석 14)를 읽어보시기 바랍니다.

(2) 가용소득 이외에 재산처분이 필요한 경우

① 미리 확인할 사항

[재산처분이 필요한지 여부가 명백하지 않아서 변제계획안 [전산양식 D5111]를 이용하는 경우에만 해당하는 설명이므로 아래 내용을 먼저 잘 읽어 보시기 바랍니다.]

○ 우선 재산처분이 필요한지를 파악해야 합니다. 즉, 변제계획인가 요건상 변제계획의인가결정일을 기준일로 하여 평가한 개인회생채권에 대한 총변제액이 채무자가 파산하는 때에 채권자들이 배당받을 총액{즉 청산가치(일반적으로 재산목록의 합계액이 됩니다)}보다 적지 않아야 변제계획이 인가될 수 있으므로, 실제 가용소득만으로 변제예상한 개인회생채권에 대한 총변제액이 청산가치보다 작을 때에는 재산을 처분하여 일정한 액수를 변제에 투입하여야 합니다.

○ 뒤에 첨부된 **Ⅱ. 개인회생채권 변제예정액 표 작성방법 중 B 부분(13~17면)을 잘 읽고**, 먼저 실제 가용소득과 재산처분으로 변제하는 경우의 **개인회생채권 변제예정액 표** 중 1.의 가. '가용소득' 란을 작성하고, 2.의 가. '가용소득에 의한 변제내역' 을 작성하여 먼저 개인회생채권에 대한 총변제예정(유보)액(I)을 계산합니다.

이어서 위 **개인회생채권 변제예정액 표** 중 4.의 '청산가치와의 비교' 란에 (J) 청산가치를 기재하고, '가용소득에 의한 총변제예정(유보)액' 과 그 '현재가치' 를 계산하여 기재한 다음, **청산가치가 총변제예정(유보)액의 (L) 현재가치보다 큰 경우에는 재산을 처분하여 일정한 액수(변제투입예정액)를 변제에 투입하는 내용으로 변제계획안을 작성하여야 합니다.**

② 재산처분이 필요한 경우

해당 있음에 체크하고, 다음과 같이 표의 해당사항을 기재합니다.

- 변제에 제공할 처분대상 재산 : 예컨대 부동산인 경우 소재 지번, 지목, 면적 등을 구체적으로 기재
- 변제기한 : 원칙적으로 '인가일부터 1년 내' 로 하고 1년 내에 처분하기 곤란한 사정이 있으면 '인가일부터 2년 내' 로 기재
- 변제투입예정액 : 변제예정액표 작성방법에 따라 산정한 금액을 기재
- 회생위원 보수 : 법원사무관이 회생위원으로 선임되는 경우 0원으로 기재하고, 법원사무관이 아닌 회생위원이 선임되는 경우 변제투입예정액의 1%(소수점 이하는 반올림 처리함)에 해당하는 금액을 기재
- 실제 변제투입예정액 : 변제투입예정액에서 회생위원 보수를 뺀 금액을 기재

3. 개인회생재단채권[11]에 대한 변제

아래 설명을 참고하여 개인회생재단채권에 대하여 변제할 내용이 있으면 해당 있음에, 그렇지 않으면 해당 없음에 체크합니다.

가. 회생위원의 보수 및 비용

해당 여부에 체크하되, 법원사무관이 회생위원으로 선임되는 경우 원칙적으로 보수 및 비용을 지급하지 아니하므로, 해당 없음에 체크하고, 영업소득자인 채무자 또는 채무총액이 2억 원을 초과하는 등으로 법원사무관이 아닌 회생위원으로 선임될 가능성이 높은 경우에는 해당 있음에 체크하고 아래 인가 결정 이전 업무에 대한 보수란과 인가결정 이후 업무에 대한 보수란을 모두 체크합니다.

나. 기타 개인회생재단채권

① 채무자회생법 제583조에 의하여 인정되는 다음의 채권을 말하며, 위와 같은 채권에 대하여 변제할 내용이 있으면 해당 있음에, 그렇지 않으면 해당 없음에 체크합니다.

1) 납부기한이 도래하지 아니한 원천징수하는 조세, 2) 부가가치세·개별소비세·주세 및 교통・에너지・환경세, 3) 특별징수의무자가 징수하여 납부하여야 하는 지방세, 4) 위 각 조세의 부과·징수의 예에 따라 부과·징수하는 교육세 및 농어촌특별세, 5) 채무자의 근로자의 임금·퇴직금 및 재해보상금, 6) 개인회생절차개시결정 전의 원인으로 생긴 채무자의 근로자의 임치금 및 신원보증금의 반환청구권 등

② 개인회생재단채권에 대하여 변제할 내용이 있는 경우

해당 있음에 체크하고, 다음과 같이 표의 해당사항을 기재합니다.

(1) 채권의 내용

- ▸ 채권자 : 채권자명 기재
- ▸ 채권현재액 : 산정기준일 현재의 금액 기재
- ▸ 채권발생원인 : 채권발생당시를 기준으로 채권의 발생원인(예 : 부가가치세, 임금 등), 시기 또는 기간 등을 간략히 기재
- ▸ 변제기 : 언제인지를 기재

(2) 변제방법

- ▸ 특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

11) **개인회생재단채권**이란 개인회생절차의 수행에 필요한 비용을 지출하기 위하여 인정된 채무자에 대한 청구권으로 채무자회생법 제583조에 의하여 인정되는 채권을 말합니다.

4. 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대한 변제

① 국세징수법 또는 국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세, 지방세 등 지방자치단체의 징수금, 관세 및 가산금, 건강보험료, 산업재해보상보험료 등) 등은 일반의 우선권 있는 개인회생채권입니다. 위와 같은 채권에 대하여 변제할 내용이 있으면 해당 있음에, 그렇지 않으면 해당 없음에 체크합니다.

② 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대하여 변제할 내용이 있는 경우

해당 있음에 체크하고, 다음과 같이 표의 해당사항을 기재합니다.

(1) 채권의 내용

- 채권자, 채권현재액 : 채권자목록의 해당 내용을 그대로 기재
- 채권발생원인 : 채권의 발생 당시를 기준으로 채권의 발생원인, 시기 또는 기간 등을 간략히 기재하고 우선권의 근거를 기재
- 변제기 : 언제인지를 기재합니다.

(2) 변제방법

- 특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

5. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리

① **채권자목록의 부속서류 1. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 내역**에 기재한 채권이 있으면 해당 있음에, 그렇지 않으면 해당 없음에 체크합니다.

② 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권이 있는 경우

해당 있음에 체크하고, 다음과 같이 표의 해당사항을 기재합니다.

가. 채권의 내용

- ①부터 ④까지 : 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 내역의 ①부터 ④까지 기재한 것을 기재하되, 개인회생절차개시신청서 제출 이후에 변제계획안을 제출할 경우에는 변제계획안 제출일 또는 제출 예정일 현재의 금액을 기재
- 별제권 등의 내용 및 목적물 : 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 내역의 ⑥에 기재한 것을 기재

나. 변제방법

- 특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

6. 일반 개인회생채권에 대한 변제

가. 가용소득에 의한 변제

(1) 월 변제예정(유보)액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

원칙적으로 개인회생채권의 원금의 액수를 기준으로 안분하여 변제하므로, 첫 [ ] 안에는 [원금]이라고 기재하고, '월 변제예정(유보)액'과 '총 변제예정(유보)액'을 기재합니다.

▸ **월 변제예정(유보)액** : 변제예정액표 > 2.의 (H)항 금액{[전산양식 A5111]의 경우에는 변제예정액표 > 2. 가. 별표(1)의 (H)항 금액}을 기재

▸ **총 변제예정(유보)액** : 변제예정액표 > 2.의 (I)항 금액{[전산양식 A5111]의 경우에는 변제예정액표 > 2. 가. 별표(1)의 (I)항 금액}을 기재

(2) 변제방법

(가) 기간 및 횟수

언제부터 언제까지 몇 개월간 합계 몇 회를 변제하는지를 기재합니다.

(나) 변제월 및 변제일

매월 동일한 변제일에 변제하는 것을 원칙으로 합니다.

▸ **①항** : 최초 변제일부터 변제계획인가일 직전 변제일까지 적립된 금원의 변제방법을 기재합니다. 통상의 방법과 다른 방법으로 변제할 경우 기타란에 해당 내용을 기재합니다.

▸ **②항** : 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 변제일부터 마지막 변제일까지의 변제방법을 기재합니다. 통상과 달리 여러 개월마다 한 번씩 변제할 경우 또는 다른 방법으로 변제할 경우 해당란에 그 내용을 기재합니다.

만약 매월 [31]일에 변제하기로 하는 경우에는 "30일까지 밖에 없는 달의 경우에는 그 달 말일에 변제한다."는 내용의 단서를, 매월 [29]일 또는 [30]일에 변제하기로 하는 경우에는 "2월의 경우에는 그 달 말일에 변제한다."는 내용의 단서를 기재합니다.

나. 재산의 처분에 의한 변제

① 재산의 처분에 의한 변제가 있는 경우에는 해당 있음에 체크하고, 그렇지 않은 경우에는 해당 없음에 체크합니다.

② 재산처분에 의한 변제가 있는 경우

해당 있음에 체크하고, 다음과 같이 해당사항을 기재합니다([전산양식 D5111]에만 해당합니다).

(1) 변제투입예정액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

▸ 원칙적으로 개인회생채권의 원금의 액수를 기준으로 안분하여 변제하므로, 첫 [ ] 안에는 [원금]

이라고 기재

▸ 총 변제예정(유보)액 : 변제예정액표 > 2. 나. 별표(2)의 (Q)항 금액을 기재

(2) 변제방법

▸ (가)항에 재산의 처분에 의한 변제기한을 기재하되, 원칙적으로 '인가일부터 1년 내'로 하고 1년 내에 처분하기 곤란한 사정이 있으면 '인가일부터 2년 내'로 기재

(3) 강제집행 등의 효력

▸ 특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

7. 미확정 개인회생채권에 대한 조치

채권의 존재 여부나 채권의 액수에 관하여 다툼이 있어 변제계획안 작성 당시 아직 확정되지 아니한 채권이 있는 경우 해당 있음에, 그러한 채권이 없는 경우 해당 없음에 체크합니다.

가. 변제금액의 유보

특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

나. 미확정 개인회생채권에 대한 변제

특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용하고, 모든 [ ] 안에는 [원금]이라고 기재합니다.

8. 변제금원의 회생위원에 대한 임치 및 지급

① "위 [ ]항에 의하여"의 [ ]에는 위 3 내지 5항 및 7항 중 해당 있는 경우에는 해당 번호를 기재하고, 6항은 항상 기재합니다. 예를 들어 5항 및 6항이 해당 있는 경우에는 [5, 6]이라고 기재합니다.

② 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

9. 면책의 범위 및 효력발생시기

특별한 사정이 없는 경우 변제계획안 양식의 문구를 그대로 사용합니다.

10. 기타사항

해당 여부에 체크하고, 해당 있는 경우 그 내용을 기재합니다.

II. 개인회생채권 변제예정액표 작성방법[12)]

A. 가용소득만으로 변제하는 경우의 개인회생채권 변제예정액 표 작성방법

[엑셀 변제예정액표 작성방법 요약]

가용소득만으로 변제하는 경우에 엑셀 변제예정액표를 작성하는 방법을 간단하게 설명하면 아래 표와 같으며, 채무자가 직접 입력이 필요한 항목만 입력하면 나머지 항목은 자동계산이 됩니다.

단계	제목별	채무자의 직접 입력 필요 항목	채무자의 입력 불필요(자동계산) 항목
1	기초사항	③ 월평균 가용소득 ④ 월 회생위원 보수 (A) 월 실제 가용소득 (B) 변제횟수	(C) 총 실제 가용소득
2	채권자별 변제예정액의 산정내역	채권번호, 채권자 (D) 개인회생채권액	(E) 월 변제예정(유보)액 (F) 총 변제예정(유보)액 (G), (H), (I) 총계
3	변제율		변제율(%)
4	청산가치와의 비교	(J) 청산가치	(K) 가용소득에 의한 총변제예정(유보)액 (L) 현재가치
5	총 변제예정(유보)액의 현재가치 산정근거	적립기간(월) 변제투입기간(월)	

· **적립기간(월)** : 개인회생절차개시신청부터 변제계획인가일 무렵까지 통상적으로 3개월 정도의 적립금이 미리 납부되므로 3을 입력함

· **변제투입기간(월)** : 변제횟수(36개월) 중 3개월을 미리 납부하였으므로 나머지 투입기간(33)을 입력함

· 적립기간(월)과 변제투입기간(월)을 입력하면 **(L) 현재가치가 자동계산**이 됨

보다 상세한 설명은 아래 내용을 읽어보시기 바랍니다.

12) 서울회생법원 홈페이지(민원 > 민원서식 양식모음 > 개인회생)에서 엑셀 프로그램으로 만들어진 e-5. 변제예정액표 양식과 e-6. 변제예정액표(작성례)를 이용한 설명입니다.

1. 기초사항

▸ ③ 월 평균 가용소득, ④ 월 회생위원 보수, (A) 월 실제 가용소득, (B) 변제횟수 : 변제계획안 > 2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산 > 가. 소득 > (3) 채무자의 가용소득의 해당 내용을 그대로 기재

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

▸ 채권번호, 채권자 : 채권자목록의 해당 내용을 기재

▸ (D)개인회생채권액 : 확정채권액과 미확정채권액의 두 가지로 나누어 기재

[참고] 개인회생채권액에는 대개는 원금만 기재하면 되겠지만, 변제액이 커서 원금 외에 개시결정일 전날까지의 이자·지연손해금도 변제될 수 있는 경우에는, 개시결정일 전날까지의 이자·손해금의 합계액도 기재합니다.

▸ (E)월 변제예정(유보)액 : 안내된 변제예정액 표는 엑셀(스프레드시트) 프로그램으로 만들어져 있으므로 (A)월 실제 가용소득과 채권자별 (D)개인회생채권액을 입력하면 (E)월 변제예정(유보)액이 <u>자동계산이 됩니다.</u>

참고로 아래 구체적인 계산방식과 계산사례에 따라 월 변제예정(유보)액이 정확한지 여부를 확인할 수 있습니다.

[구체적인 계산방식]

[(A)월 실제 가용소득 × 개인회생채권액 중 확정채권 비율{(D)해당 개인회생채권 중 확정채권액 / (G)개인회생채권액 총계" }]를 계산하여 각 개인회생채권액 중 확정채권에 대한 월 변제예정액을 구합니다. 미확정채권에 대해서도, 마찬가지 방법으로 월 변제유보액을 구합니다.

그 결과 값에서 원 미만은 '올림'으로 처리하여, 이를 "(E)월 변제예정(유보)액" 란에 기재하고 이를 합산하여 (H)란에 기재합니다. 위에서 각 채권별 변제액을 구할 때에 원 미만은 '올림' 처리를 하였으므로, 이 월 변제예정(유보)액은 이미 기재한 "월 실제 가용소득"보다 약간 더 많은 금액이 될 것입니다.

['사례로 알아보는 알기 쉬운 변제예정액표' 의 월 변제예정(유보)액 계산사례]

1. A카드(주) : 309,630원 × 0.198300283286127{7,000,000원 / 35,300,000원} = 61,400원
2. B은행 : 309,630원 × 0.566572237960347{20,000,000원 / 35,300,000원} = 175,428원
3. C대부 ㈜ : 309,630원 × 0.235127478753547{8,300,000원 / 35,300,000원} = 72,803원

▸ (F)총 변제예정(유보)액 : (E)월 변제예정(유보)액 × (B)변제횟수를 곱한 금액으로 <u>자동계산이 됩니다.</u>

▸ (G), (H), (I)란 : 각 해당(D, E, F)란의 확정채권액(원금)과 미확정채권액(원금)의 총계로 <u>자동계산이 됩니다.</u>

3. 변제율

▸ **변제율** : 총변제예정(유보)액을 개인회생채권 합계액으로 나눈 비율 × 100을 기재하되, 소수점 이하는 반올림하며, **자동계산이 됩니다**.

4. 청산가치와의 비교

▸ **(J)청산가치**[13] : 재산목록 > 청산가치를 기재
▸ **(K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액** : (I)총변제예정(유보)액과 동일한 금액으로 **자동계산이 됩니다.**
▸ **(L)현재가치**[14] : 청산가치가 보장되는지 여부를 판단하기 위한 것으로 **자동계산이 됩니다.**

[구체적인 계산방식]

(K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액에 대한 (L)현재가치는, 3년(36개월)의 변제계획안의 경우, (H)월 변제예정(유보)액에 33.7719를 곱하는 방법으로 산정(원 미만은 버림)하여 기재합니다.

[원래 (L)현재가치는 인가일을 기준으로 산정하는 것이나, 신청시에는 인가일을 알 수 없으므로, 일응 3개월간의 적립액이 있은 후(적립일로부터 2개월 후가 되는 날)에 인가가 될 것을 가정하고, 이를 기준으로 라이프니쯔식 산정방식에 의한 현가할인율을 적용하여 (L)현재가치를 산정하면 됩니다. 따라서 위 33.7719는 {=3(이미 적립된 것으로 보는 3개월) + 30.7719(33개월에 해당하는 라이프니쯔 복리연금 현가율)}을 의미합니다.]

13) 개인회생채권자의 채권이 채무자에 대한 파산절차에서 배당받을 수 있는 가치를 **청산가치**라고 하고, 개인회생절차에서 최소한 청산가치 이상의 변제를 보장해 주어야 한다는 원칙을 **청산가치 보장의 원칙**이라고 한다.

14) 청산가치가 보장되는지 여부를 판단함에 있어서는 개인회생채권에 대하여 변제기간 동안 분배되는 각 변제액을 변제계획 인가일 현재의 **현재가치**로 할인한 금액의 합계액과 파산 시의 배당받을 수 있는 청산가치를 비교하여 판단해야 한다. 서울회생법원은 현재가치 할인율로서 민법상의 연 5%의 비율을 적용하고 복리할인법(이른바 라이프니쯔식 현가 산정방식)을 적용하여 현재가치를 산정하고 있다.

B. 가용소득과 재산처분으로 변제하는 경우 개인회생채권 변제예정액 표 작성방법

[엑셀 변제예정액표 작성방법 요약]

가용소득과 재산처분으로 변제하는 경우에 엑셀 변제예정액표를 작성하는 방법을 간단하게 설명하면 아래 표와 같으며, 채무자가 직접 입력이 필요한 항목만 입력하면 나머지 항목은 자동계산이 됩니다.

단계	제목별		채무자의 직접 입력 필요 항목	채무자의 입력 불필요(자동계산) 항목
1	기초 사항	가. 가용소득	③ 월평균 가용소득 ④ 월 회생위원 보수 (A) 월 실제 가용소득 (B) 변제횟수	(C) 총 실제 가용소득
		나. 처분대상 재산	변제에 제공할 처분대상 재산 변제기한 회생위원 보수	변제투입예정액 실제 변제투입예정액
2	채권자별 변제예정액의 산정내역	가. 가용소득에 의한 변제내역, 별표(1)	채권번호, 채권자 (D) 개인회생채권액	(E) 월 변제예정(유보)액 (F) 총 변제예정(유보)액 (G), (H), (I) 총계
		나. 재산처분을 통한 변제의 예상, 별표(2)	채권번호, 채권자 (D) 개인회생채권액 (O) 실제 변제투입예정액	(P) 총 변제예정(유보)액
3	변제율			해당 변제율(%)
4	청산가치와의 비교		(J) 청산가치	(K) 가용소득에 의한 총 변제예정(유보)액 (L) 현재가치 (M) 재산처분에 의한 총 변제예정(유보)액 (N) 현재가치는 기재하지 않아도 무방
5	변제투입예정액 산출근거		③ 청산가치	④ 가용소득에 의한 총 변제예정(유보)액 ⑤ 현재가치 ⑥ 재산처분에 의한 총 변제예정(유보)액 총 변제예정(유보)액(⑤ + ⑥)
6	가용소득에 의한 총 변제예정(유보)액의 현재가치 산정근거		적립기간(월) 변제투입기간(월)	해당 금액

· **적립기간(월)** : 개인회생절차개시신청부터 변제계획인가일 무렵까지 통상적으로 3개월 정도의 적립금 미리 납부되므로 3을 입력함

· **변제투입기간(월)** : 변제횟수(36개월) 중 3개월을 미리 납부하였으므로 나머지 투입기간(33)을 입력함

· 적립기간(월)과 변제투입기간(월)을 입력하면 **(L) 현재가치가 자동계산**이 됨

보다 상세한 설명은 아래 내용을 읽어보시기 바랍니다.

1. 기초사항

가. 기초사항

▸ **③ 월 평균 가용소득, ④ 월 회생위원 보수, (A) 월 실제 가용소득, (B) 변제횟수** : 변제계획안 > 2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산 > 가. 소득 > (3) 채무자의 가용소득 해당 내용을 기재

나. 처분대상 재산

▸ **처분대상 재산** : 변제계획안 > 2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산 > 나. 재산의 해당 내용을 기재
▸ **변제투입예정액** : 엑셀 변제예정액표상의 [변제투입예정액 산출근거]를 입력하면 자동계산이 되며, 이후 회생위원 보수를 입력하면 **실제 변제투입예정액표**도 자동계산이 됩니다.

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

가. 가용소득에 의한 변제내역

▸ **채권번호, 채권자** : 채권자목록의 해당 내용을 기재
▸ **(D)개인회생채권액** : 확정채권액과 미확정채권액의 두 가지로 나누어 기재

[참고] 개인회생채권액에는 대개는 원금만 기재하면 되겠지만, 변제액이 커서 원금 외에 개시결정일 전날까지의 이자·지연손해금도 변제될 수 있는 경우에는, 개시결정일 전날까지의 이자·손해금의 합계액도 기재합니다.

▸ **(E)월 변제예정(유보)액** : 안내된 변제예정액 표는 엑셀(스프레드시트) 프로그램으로 만들어져 있으므로 (A)월 실제 가용소득과 채권자별 (D)개인회생채권액을 입력하면 (E)월 변제예정(유보)액이 **자동계산이 됩니다.**
참고로 아래 구체적인 계산방식과 계산사례에 따라 월 변제예정(유보)액이 정확한지 여부를 확인할 수 있습니다.

[구체적인 계산방식]

[(A)월 실제 가용소득 × 개인회생채권액 중 확정채권 비율{(D)해당 개인회생채권 중 확정채권액 / (G)개인회생채권액 총계}]를 계산하여 각 개인회생채권액 중 확정채권에 대한 월 변제예정액을 구합니다. 미확정채권에 대해서도, 마찬가지 방법으로 월 변제유보액을 구합니다.
그 결과 값에서 원 미만은 '올림'으로 처리하여, 이를 "(E)월 변제예정(유보)액" 란에 기재하고 이를 합산하여 (H)란에 기재합니다. 위에서 각 채권별 변제액을 구할 때에 원 미만은 '올림' 처리를 하였으므로, 이 월 변제예정(유보)액은 이미 기재한 "월 실제 가용소득"보다 약간 더 많은 금액이 될 것입니다.

[첨부한 변제예정액표 작성례의 (E) 월 변제예정(유보)액 계산사례]

1. ㈜ A은행 : 505,558원 × 0.22622283045174{19,365,500원 / 85,603,650원} = 114,369원

2. ~ 5. 생략

▸ (F)총 변제예정(유보)액 : (E)월 변제예정(유보)액 × (B)변제횟수를 곱한 금액으로 자동계산이 됩니다.

▸ (G), (H), (I)란 : 각 해당(D, E, F)란의 확정채권액(원금)과 미확정채권액(원금)의 총계로 자동계산이 됩니다.

나. 재산처분을 통한 변제의 예상

▸ 채권번호, 채권자 : 채권자목록의 해당 내용을 기재

▸ (D)개인회생채권액 : 확정채권액과 미확정채권액의 두 가지로 나누어 기재

▸ (O) 실제 변제투입예정액 : 다음 4항(청산가치와의 비교)에 따라 산정하여 기재

▸ (P) 총변제예정(유보)액 : 안내된 변제예정액 표는 엑셀(스프레드시트) 프로그램으로 만들어져 있으므로 (D) 개인회생채권액과 (O) 실제 변제투입예정액을 입력하면 자동계산이 됩니다.

참고로 아래 구체적인 계산방식과 계산사례에 따라 월 변제예정(유보)액이 정확한지 여부를 확인할 수 있습니다.

[구체적인 계산방식]

(O)에 대하여 개인회생채권 비율{(D)당해 개인회생채권액 / (G)개인회생채권액 총계}에 따른 안분액을 계산합니다. 즉, [(O) 실제 변제투입예정액 × 해당 채권의 개인회생채권 비율 그 결과 값에서 원 미만은 '올림'으로 처리하여 이를 (P)총변제예정(유보)액란에 기재하고 이를 합산하여 (Q)란에 적습니다. 위에서 각 채권별 변제액을 구할 때에 원 미만은 '올림' 처리를 하였으므로, 이 총변제예정(유보)액은 이미 기재한 변제투입예정액보다 약간 더 많은 금액이 될 것입니다.

[첨부한 변제예정액표 작성례의 (P) 총 변제예정(유보)액 계산사례]

1. ㈜ A은행 : 16,803,187원 × 0.22622283045174{19,365,500원 / 85,603,650원} = 4,049,023원

2. ~ 5. 생략

3. 변제율

가. 가용소득에 의한 변제

▸ 가용소득에 의한 변제율 : 가용소득에 의한 총변제예정(유보)액을 개인회생채권 합계액으로 나

눈 비율 × 100을 기재하되 소수점 이하는 반올림하며, 자동계산이 됩니다.

나. 재산처분에 의한 변제

▸ 재산처분에 의한 변제율 : 재산처분에 의한 총변제예정(유보)액을 개인회생채권 합계액으로 나눈 비율 × 100을 기재하되 소수점 이하는 반올림하며, 자동계산이 됩니다.

4. 청산가치와의 비교

▸ (J)청산가치 : 재산목록 > 합계를 기재
▸ (K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액 : (I)총변제예정(유보)액과 동일한 금액으로 자동계산이 됩니다.
▸ (L)현재가치 : 청산가치가 보장되는지 여부를 판단하기 위한 것으로 자동계산이 됩니다.

[구체적인 계산방식]
(K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액에 대한 (L)현재가치는, 3년(36개월)의 변제계획안의 경우, (H)월 변제예정(유보)액에 33.7719을 곱하는 방법으로 산정(원 미만은 버림)하여 기재합니다.

[원래 (L)현재가치는 인가일을 기준으로 산정하는 것이나, 신청시에는 인가일을 알 수 없으므로, 일응 3개월간의 적립액이 있은 후(적립일로부터 2개월 후가 되는 날)에 인가가 될 것을 가정하고, 이를 기준으로 라이프니쯔식 산정방식에 의한 현가할인율을 적용하여 (L)현재가치를 산정하면 됩니다. 따라서 위 33.7719는 {=3(이미 적립된 것으로 보는 3개월) + 30.7719(33개월에 해당하는 라이프니쯔 복리연금 현가율)}을 의미합니다.]

▸ (O) 실제 변제투입예정액 : 변제투입예정액 산출근거에서 청산가치를 입력하면 ⑧ 재산처분에 의한 총 변제예정(유보)액이 자동계산이 되며, 이 금액을 (O) 실제 변제투입예정액에 기재
- 법원사무관이 회생위원으로 선임되는 경우 :
(J)청산가치에서 (L)현재가치를 공제한 잔액에, ① 재산처분에 의한 변제기한이 인가일로부터 1년 이내인 경우에는 1.3을, ② 그 변제기한이 2년 이내인 경우에는 1.5를, 각 곱하여 산출한 금액(원 미만은 '올림'으로 처리합니다)을 기재
- 법원사무관이 아닌 회생위원이 선임되는 경우 :
위와 같이 산정한 변제투입예정액에서 1%(소수점 이하는 반올림 처리함)에 해당하는 금액을 차감한 금액을 기재

[첨부한 변제예정액표 작성례의 (O) 실제 변제투입예정액 계산사례]
12,926,298원{30,000,000원 - 17,073,702원} × 1.3 = 16,804,187원

▸ (M) 재산처분에 의한 총변제예정(유보액) : (Q)실제 변제투입예정액을 기재하며, 자동계산이 됩니다.

▸ (N) 현재가치 : 기재하지 않아도 무방합니다.

Ⅲ. 변제계획안(변제예정액표 포함) 작성례

[작성례 1]

가용소득만으로 변제하는 경우로 내부 회생위원 선임 경우

변제계획안 제출서

사 건 20 개회 개인회생
채 무 자 ○ ○ ○
대 리 인 변호사 ○ ○ ○

채무자는 별지와 같이 변제계획안을 작성하여 제출하니
인가하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

채무자 ○ ○ ○
대리인 변호사 ○ ○ ○ (인)

서울회생법원 귀중

20 개회 호 채무자:

변 제 계 획 (안)

2019. 4. 5. 작성

1. 변제기간

[2019]년 [7]월 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간

2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산

가. 소득

(1) 수입

☑ 변제기간 동안 [DEF 기획]에서 받는 월 평균 수입 [2,649,353]원

☐ 변제기간 동안 [ ]를 운영하여 얻는 월 평균 수입 [ ]원

(2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비

㈎ 채무자 및 피부양자 : 총 [3]명

㈏ 국민기초생활보장법에 의한 기준 중위소득의 100분의 60 : 월 [3,760,043] 원

㈐ 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 조정된 생계비 : 월 [2,256,019]원

(3) 채무자의 가용소득

기간 : [2019]년 [7]월 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지

① 월 평균 수입	② 월 평균 생계비	③ 월 평균 가용소득 (① - ②)	④ 월 회생위원 보수	⑤ 월 실제 가용소득 (③ - ④)	⑥ 변제 횟수 (월 단위로 환산)	⑦ 총 가용소득 (⑤ × ⑥)
2,649,353원	2,256,019원	393,334원	0원	393,334원	36회	14,160,024원

나. 재산 : [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

3. 개인회생재단채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 회생위원의 보수 및 비용 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

변제계획 인가 후 [ ]원을 지급

나. 기타 개인회생재단채권 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 원리금 전액을 일반 개인회생채권보다 우선하여 변제한다.

4. 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인(우선권의 근거)	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 최초 도래하는 변제기일에 원리금 전액을 우선하여 변제한다. 남은 채권이 있을 경우에는 일반 개인회생채권의 매 변제기일에 우선하여 변제한다.

5. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리 [해당 있음 ☐/ 해당 없음 ☑]

가. 채권의 내용

채권 번호	채권자	① 채권현재액(원금) ② 채권현재액(이자)	③ 별제권행사 등으로 변제가 예상되는 채권액	④ 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액
		별제권 등의 내용 및 목적물		

☞ 개인회생채권자목록 부속서류 1의 내용을 그대로 옮겨 적습니다.

나. 변제방법

(1) 위 각 채권에 대하여 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액(③)은 별제권 행사 등에 의한 방법으로 변제하고 이 변제계획상의 가용소득이나 재산처분에 의한 변제대상에서 제외한다.

(2) 위 (1)항 기재 각 채권 중 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액(④)은 미확정채권으로 보아 유보하였다가 아래 7항 기재와 같은 방법으로 변제한다.

(3) 별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액이 위 가의 ④항 기재 금액을 초과하는 것으로 확정된 경우에는, 채권자가 그 초과부분을 변제계획안의 변경 절차를 통하여 변제받을 수 있다.

6. 일반 개인회생채권에 대한 변제

가. 가용소득에 의한 변제

(1) 월 변제예정(유보)액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

각 일반 개인회생채권의 [원금]의 액수를 기준으로 월 평균가용소득을 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 월 변제예정

(유보)액은 [393,334]원이고 총 변제예정(유보)액은 [14,160,024]원이다.
구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액 표 참조.

(2) 변제방법

위 (1)항의 변제예정(유보)액은 다음과 같이 분할하여 변제한다.

㈎ 기간 및 횟수

[2019]년 [7]월 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간 합계 [36]회

㈏ 변제월 및 변제일

① [2019]년 [7]월 [25]일부터 변제계획인가일 직전 [25]일까지 기간

☑ 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [25]일에 위 기간 동안의 변제분을 개인회생절차개시후 변제계획 인가 전에 적립된 가용소득으로 일시에 조기 변제

☐ 기타 : [ ]

② 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 기간

☑ 매월마다 [25]일에 변제

☐ 매 [ ]개월마다 [ ]일에 각 변제

☐ 기타 : [ ]

나. 재산의 처분에 의한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

7. 미확정 개인회생채권에 대한 조치 [해당 있음 ☑ / 해당 없음 ☐]

가. 변제금액의 유보

(1) 미확정 개인회생채권에 대하여는 변제를 유보하고, 별지 개인회생채권 변제예정액표에 기재한 금액을 당해 채권이 확정될 때까지 유보하여 둔다.

(2) 채무자는 위와 같이 유보한 금액도, 즉시 지급되는 다른 채권에 대한 변제금과 마찬가지로 아래 8항 기재 계좌에 입금한다.

나. 미확정 개인회생채권에 대한 변제

(1) 미확정 개인회생채권이 전부 그대로 확정된 경우

미확정 개인회생채권의 전액에 관하여 채권의 존재가 확정된 경우에는, 그 확정 직후 유보비율을 변제비율로 적용하여 변제를 개시하고 매월의 변제기에 그 해당금액을 변제하되, 이미 분할 변제기가 도래한 부분 즉 그 동안의 유보액에 대하여는 곧바로 일시 변제한다.

(2) 미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재 하는 것으로 확정된 경우

미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재하는 것으로 확정된 경우에는, 그 확

정 직후, 존재하는 것으로 확정된 [원금]의 인용 비율에 위 가항에 의하여 지급을 유보한 금액을 곱하여 산출된 금액을 당해 개인회생채권자에게 일시에 변제한다. 유보금액 중, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 됨에 따라 그 개인회생채권자에게 변제할 필요가 없게 된 나머지 유보금액은, 그 채권액 확정 직후 전체 일반 개인회생채권자들에게 각 [원금]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

향후의 매월 입금액을 분배하는 기준이 될 변제비율은 위 확정 원금들 사이의 비율에 따라 새로 계산하여 정하는데, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 확정됨에 따라 향후 당해 개인회생채권자를 위한 유보가 불필요하게 된 변제기 미도래분에 대한 변제 유보예정액은, 향후 변제기 도래시 전체 일반 개인회생채권자들에게 그 각 [원금]의 액수를 기준으로 안분되도록 한다.

(3) 변제기간 종료시까지 미확정 개인회생채권이 미확정상태로 남는 경우에는 최종변제기에 유보한 금액 전부를 일반개인회생채권자들에게 각 [원금]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

(4) 임대차보증금반환액수가 확정되지 않은 임대차보증금 반환채권은 미확정채권으로 보아 위 가, 나항에 따라 변제하되 그 액수가 확정되고 임차인이 임차목적물을 명도함과 동시에 변제한다.

8. 변제금원의 회생위원에 대한 임치 및 지급

채무자는 위 [6, 7]항에 의하여 개인회생채권자들에게 변제하여야 할 금액을 개시결정시 통지되는 개인회생위원의 예금계좌 {[ ]은행 계좌번호 [ ]}에 순차 임치하고, 개인회생채권자는 법원에 예금계좌를 신고하여 회생위원으로부터 변제액을 송금받는 방법으로 지급받는다. 회생위원은 계좌번호를 신고하지 않은 개인회생채권자에 대하여는 변제액을 적립하였다가 이를 연 1회 개인회생사건이 계속되어 있는 지방법원에 공탁하여 지급할 수 있다.

☞ 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 알 수 없으므로 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

9. 면책의 범위 및 효력발생시기

채무자가 개인회생채권에 대하여 이 변제계획에 따라 변제를 완료하고 면책신청을 하여 면책결정이 확정되었을 경우에는, 이 변제계획에 따라 변제한 것을 제외하고 개인회생채권자에 대한 채무에 관하여 그 책임이 면제된다. 단, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제625조 제2항 단서 각호 소정의 채무에 관하여는 그러하지 아니하다.

10. 기타사항 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

[사례 1] 가용소득으로 원금 일부를 변제하는 경우

20 개회 호 채무자

개인회생채권 변제예정액 표

1. 기초사항

(단위 : 원)

(A) 월평균 가용소득	393,334

(B)변제횟수	36회

(C) 총 가용소득	14,160,024

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

(단위 : 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
1	A은행(주)	14,988,200	0	90,715	0	3,265,740	0
2	B 상호 저축은행	20,000,000	0	121,048	0	4,357,728	0
3	(주) C 크레디트	27,000,000	3,000,000	163,415	18,156	5,882,940	653,616
합 계		61,988,200	3,000,000	375,178	18,156	13,506,408	656,616
총 계		(G) 64,988,200		(H) 393,334		(I) 14,160,024	

3. 변제율 : 원금의 [22]% 상당액

4. 청산가치와의 비교

(단위 : 원)

(J) 청산 가치	8,350,000

(K)가용소득에 의한 변제예정(유보)액	14,161,024
(L) 현재가치	13,283,636

[사례 2] 가용소득으로 원금 전부 및 이자 일부를 변제하는 경우

20 개회 호 채무자

개인회생채권 변제예정액 표

1. 기초사항

(단위 : 원)

(A) 월평균 가용소득	1,450,000	(B)변제횟수	36회	(C) 총 가용소득	52,200,000

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

가. 제 1 회~제32회분 변제예정액 (단위 : 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
1	A은행(주)	3,563,400	0	108,541	0	3,473,312	0
2	B 상호 저축은행	3,223,000	0	98,172	0	3,141,504	0
3	(주) C 크레디트	4,650,000	0	141,639	0	4,532,048	0
4	D 은행	9,365,500	0	285,272	0	9,128,704	0
5	E 은행	5,456,300	0	166,199	0	5,318,368	0
6	F 은행	12,000,000	0	365,519	0	11.696,608	0
7	G 은행	9,345,450	0	284,661	0	9,109,152	0
합 계		47,603,650	0	1,450,003	0	46,400,096	0
총 계		(G)	47,603,650	(H)	1,450,003	(I)	46,400,096

나. 제33회분 변제예정액 (단위 : 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금/이자)	미확정채권 (원금/이자)	확정채권액 (원금/이자)	미확정채권액 (원금/이자)	확정채권액 (원금/이자)	미확정채권액 (원금/이자)
1	A은행(주)	3,563,400 3,400,460	0	90,088 46,606	0	136,694	0
2	B 상호 저축은행	3,223,000 3,230,000	0	81,496 44,270	0	125,766	0
3	(주) C 크레디트	4,650,000 1,230,000	0	117,552 16,859	0	134,411	0
4	D 은행	9,365,500 1,847,489	0	236,796 25,322	0	262,118	0
5	E 은행	5,456,300 3,532,440	0	137,932 48,415	0	186,347	0
6	F 은행	12,000,000 1,540,799	0	303,392 21,118	0	324,510	0
7	G 은행	9,345,450 3,200,000	0	236,298 43,859	0	280,157	0
합 계		47,603,650 17,981,188	0	1,203,554 246,449	0	1,450,003	0
총 계		(G)	65,584,838	(H)	1,450,003	(I)	1,450,003

주1) 개인회생채권액란과 월 변제예정액란의 윗부분은 원금, 아랫부분은 이자에 해당함

주2) 원금(선 윗부분)에 대한 월 변제예정액은 원금채권액에서 32회분까지의 월 변제액을 공제한 잔존액이고, 이자(선 아랫부분)에 대한 월 변제예정액은 월평균 가용소득 1,450,000원에서 원금에 대한 월 변제예정액 합계 1,203,544원을 공제한 나머지 246,446원을 이자액 비율로 분배(소수점 이하는 올림)한 것

다. 제34회 ~ 제36회분 변제예정액 (단위 : 원)

채권번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (이자)	미확정채권 (이자)	확정채권액 (이자)	미확정채권액 (이자)	확정채권액 (이자)	미확정채권액 (이자)
1	A은행(주)	3,400,460	0	274,213	0	822,639	0
2	B 상호 저축은행	3,230,000	0	260,467	0	781,401	0
3	(주) C 크레디트	1,230,000	0	99,187	0	297,561	0
4	D 은행	1,847,489	0	148,982	0	446,946	0
5	E 은행	3,532,440	0	284,856	0	854,568	0
6	F 은행	1,540,799	0	124,250	0	372,750	0
7	G 은행	3,200,000	0	258,048	0	774,144	0
합 계		17,981,188	0	1,450,003	0	4,350,009	0
총 계		(G) 17,981,188		(H) 1,450,003		(I) 4,350,009	

라. 총 변제예정액 합계 (단위 : 원)

채권번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금/이자)	미확정채권 (원금/이자)	확정채권액 (원금/이자)	미확정채권액 (원금이자)
1	A은행(주)	3,563,400 3,400,460	0	4,432,645	0
2	B 상호 저축은행	3,223,000 3,230,000	0	4,048,671	0
3	(주) C 크레디트	4,650,000 1,230,000	0	4,964,420	0
4	D 은행	9,365,500 1,847,489	0	9,837,768	0
5	E 은행	5,456,300 3,532,440	0	6,359,283	0
6	F 은행	12,000,000 1,540,799	0	12,393,868	0
7	G 은행	9,345,450 3,200,000	0	10,163,453	0
합 계		47,603,650 17,981,188	0	52,200,108	0
총 계		(G) 65,584,838		(I) 52,200,108	

3. 청산가치와의 비교 (단위 : 원)

(J)청산가치	27,600,000

(K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액	52,200,108
(L) 현재가치	

[작성례 2]

가용소득과 재산처분으로
변제하는 경우로 내부회생위원 선임 경우

변제계획안 제출서

사　　건　　20　개회　　개인회생
채 무 자　　○　○　○
대 리 인　　변호사 ○ ○ ○

채무자는 별지와 같이 변제계획안을 작성하여 제출하니
인가하여 주시기 바랍니다.

20　.　.　.

채무자 ○ ○ ○
대리인 변호사 ○ ○ ○ (인)

서울회생법원 귀중

20 개회 호 채무자:

변 제 계 획 (안)

2019. 4. 5. 작성

1. 변제기간

[2019]년 [7]월 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간

2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산

가. 소득

(1) 수입

☑ 변제기간 동안 [○○ 상사]에서 받는 월 평균 수입 [2,761,574]원

☐ 변제기간 동안 [ ]를 운영하여 얻는 월 평균 수입 [ ]원

(2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비

㈎ 채무자 및 피부양자 : 총 [3]명

㈏ 국민기초생활보장법에 의한 기준 중위소득의 100분의 60 : 월 [2,256,019]원

㈐ 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 조정된 생계비 : 월 [2,256,019]원

(3) 채무자의 가용소득

기간 : [2014]년 [6]월 [25]일부터 [2019]년 [5]월 [25]일까지

① 월 평균 수입	② 월 평균 생계비	③ 월 평균 가용소득 (① - ②)	④ 월 회생위원 보수	⑤ 월 실제 가용소득 (③ - ④)	⑥ 변제 횟수 (월 단위로 환산)	⑦ 총 가용소득 (⑤ × ⑥)
2,761,574원	2,256,019원	505,555원	0원	505,555원	36회	18,199,980원

나. 재산 : [해당 있음 ☑ / 해당 없음 ☐]

순번	변제에 제공할 처분대상 재산	변제기한	변제투입예정액
1	서울 ○○구 ○○길 ○○ 대 ○○㎡	인가일부터 1년내	16,804,187원
2	○○시 ○○길 ○○ 전 ○○㎡		

3. 개인회생재단채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 회생위원의 보수 및 비용 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

변제계획 인가 후 [ ]원을 지급

나. 기타 개인회생재단채권 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 원리금 전액을 일반 개인회생채권보다 우선하여 변제한다.

4. 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인(우선권의 근거)	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 최초 도래하는 변제기일에 원리금 전액을 우선하여 변제한다. 남은 채권이 있을 경우에는 일반 개인회생채권의 매 변제기일에 우선하여 변제한다.

5. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리 [해당 있음 ☑ / 해당 없음 ☐]

가. 채권의 내용

채권 번호	채권자	① 채권현재액(원금) ② 채권현재액(이자)	③ 별제권행사 등으로 변제가 예상되는 채권액	④ 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액
		별제권 등의 내용 및 목적물		
10	(주)D 은행	12,000,000원 1,500,000원	20,000,000원	0원
		2014. 1. 5. 근저당권 설정, 원금 : 12,000,000원, 이자 : 연10%, 채권최고액 : 20,000,000원, 환가예상액 : 40,000,000원 목적물 : 서울 ○○구 ○○동길 ○○ 대 ○○㎡		

☞ 개인회생채권자목록 부속서류 1의 내용을 그대로 옮겨 적습니다.

나. 변제방법

(1) 위 각 채권에 대하여 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액(③)은 별제권 행사 등에 의한 방법으로 변제하고 이 변제계획상의 가용소득이나 재산처분에 의한 변제대상에서 제외한다.

(2) 위 (1)항 기재 각 채권 중 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액(④)은 미확정채권으로 보아 유보하였다가 아래 7항 기재와 같은 방법으로 변제한다.

(3) 별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액이 위 가의 ④항 기재 금액을 초과하는 것으로 확정된 경우에는, 채권자가 그 초과부분을 변제계획안의 변경 절차를 통하여 변제받을 수 있다.

6. 일반 개인회생채권에 대한 변제

가. 가용소득에 의한 변제

(1) 월 변제예정(유보)액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

각 일반 개인회생채권의 [원금]의 액수를 기준으로 월 평균가용소득을 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 월 변제예정(유보)액은 [505,555]원이고 총 변제예정(유보)액은 [18,200,088]원이다.

구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액 표 참조.

(2) 변제방법

위 (1)항의 변제예정(유보)액은 다음과 같이 분할하여 변제한다.

㈎ 기간 및 횟수

[2019]년 [7]월 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간 합계 [36]회

㈏ 변제월 및 변제일

① [2019]년 [7]월 [25]일부터 변제계획인가일 직전 [25]일까지 기간

☑ 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [25]일에 위 기간 동안의 변제분을 개인회생절차개시후 변제계획 인가 전에 적립된 가용소득으로 일시에 조기 변제

☐ 기타 : [ ]

② 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [25]일부터 [2022]년 [6]월 [25]일까지 기간

☑ 매월마다 [25]일에 변제

☐ 매 [ ]개월마다 [ ]일에 각 변제

☐ 기타 : [ ]

나. 재산의 처분에 의한 변제 [해당 있음 ☑ / 해당 없음 ☐]

(1) 변제투입예정액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

각 일반 개인회생채권의 [원금]의 액수를 기준으로 변제투입예정액을 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 총변제예정(유보)액은 [16,804,189]원이다.

구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액 표 참조.

(2) 변제방법

㈎ 재산의 처분에 의한 변제기한은 [인가일부터 1년 내]로 하고, 처분대금수령일로부터 1주일 이내에 변제한다.

㈏ 위 변제기한까지 재산이 처분되지 않거나 처분대상 재산을 처분하여 수령한 금원이 변제투입예정액에 미달하는 경우, 채무자는 그 밖의 다른 재산을 처분하는 등의 방법으로 금원을 조달하여 변제투입예정액 전액을 변제기한내에 변제하여야 한다.

(3) 강제집행 등의 효력

위 처분대상 재산에 대하여 개인회생채권에 기한 강제집행, 가압류 또는 가처분이 있는 경우에는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제615조 제3항에 불구하고 처분대상 재산의 처분에 대한 법원의 허가가 있은 때 그 효력을 잃는다.

7. 미확정 개인회생채권에 대한 조치 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 변제금액의 유보

(1) 미확정 개인회생채권에 대하여는 변제를 유보하고, 별지 개인회생채권 변제예정액표에 기재한 금액을 당해 채권이 확정될 때까지 유보하여 둔다.

(2) 채무자는 위와 같이 유보한 금액도, 즉시 지급되는 다른 채권에 대한 변제금과 마찬가지로 아래 8항 기재 계좌에 입금한다.

나. 미확정 개인회생채권에 대한 변제

(1) 미확정 개인회생채권이 전부 그대로 확정된 경우

미확정 개인회생채권의 전액에 관하여 채권의 존재가 확정된 경우에는, 그 확정 직후 유보비율을 변제비율로 적용하여 변제를 개시하고 매월의 변제기에 그 해당금액을 변제하되, 이미 분할 변제기가 도래한 부분 즉 그 동안의 유보액에 대하여는 곧바로 일시 변제한다.

(2) 미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재하는 것으로 확정된 경우

미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재하는 것으로 확정된 경우에는, 그 확정 직후, 존재하는 것으로 확정된 [ ]의 인용 비율에 위 가항에 의하여 지급을 유보한 금액을 곱하여 산출된 금액을 당해 개인회생채권자에게 일시에 변제한다. 유보금액 중,

미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 됨에 따라 그 개인회생채권자에게 변제할 필요가 없게 된 나머지 유보금액은, 그 채권액 확정 직후 전체 일반 개인회생채권자들에게 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

향후의 매월 입금액을 분배하는 기준이 될 변제비율은 위 확정 원금들 사이의 비율에 따라 새로 계산하여 정하는데, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 확정됨에 따라 향후 당해 개인회생채권자를 위한 유보가 불필요하게 된 변제기 미도래분에 대한 변제 유보예정액은, 향후 변제기 도래시 전체 일반 개인회생채권자들에게 그 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분되도록 한다.

(3) 변제기간 종료시까지 미확정 개인회생채권이 미확정 상태로 남는 경우에는 최종변제기에 유보한 금액 전부를 일반개인회생채권자들에게 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

(4) 임대차보증금반환액수가 확정되지 않은 임대차보증금 반환채권은 미확정채권으로 보아 위 가, 나항에 따라 변제하되 그 액수가 확정되고 임차인이 임차목적물을 명도함과 동시에 변제한다.

8. 변제금원의 회생위원에 대한 임치 및 지급

채무자는 위 [6]항에 의하여 개인회생채권자들에게 변제하여야 할 금액을 개시결정시 통지되는 개인회생위원의 예금계좌 {[ ]은행 계좌번호 [ ]}에 순차 임치하고, 개인회생채권자는 법원에 예금계좌를 신고하여 회생위원으로부터 변제액을 송금받는 방법으로 지급받는다. 회생위원은 계좌번호를 신고하지 않은 개인회생채권자에 대하여는 변제액을 적립하였다가 이를 연 1회 개인회생사건이 계속되어 있는 지방법원에 공탁하여 지급할 수 있다.

☞ 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 알 수 없으므로 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

9. 면책의 범위 및 효력발생시기

채무자가 개인회생채권에 대하여 이 변제계획에 따라 변제를 완료하고 면책신청을 하여 면책결정이 확정되었을 경우에는, 이 변제계획에 따라 변제한 것을 제외하고 개인회생채권자에 대한 채무에 관하여 그 책임이 면제된다. 단, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제625조 제2항 단서 각호 소정의 채무에 관하여는 그러하지 아니하다.

10. 기타사항 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

개인회생채권 변제예정액 표

1. 기초사항

(단위 : 원)

가. 가용소득

(A) 월평균 가용소득	505,555	(B) 변제횟수	36회	(C) 총 가용소득	18,199,980

나. 처분대상 재산

순번	변제에 제공할 처분대상 재산	변제기한	변제투입예정액
1	서울 ○○구 ○○길 ○○ 대 ○○㎡	인가일로부터 1년 내	16,804,187
2	○○시 ○○길 ○○ 전 ○○㎡		

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

가. 가용소득에 의한 변제내역

별표(1)과 같음

나. 재산처분을 통한 변제의 예상

별표(2)와 같음

3. 변제율

가. 가용소득에 의한 변제 : 원금의 [21]% 상당액

나. 재산의 처분에 의한 변제 : 원금의 [20]% 상당액

4. 청산가치와의 비교

(단위 : 원)

(J) 청산가치	30,000,000	(K) 가용소득에 의한 총변제예정(유보)액	18,200,100	(M) 재산처분에 의한 총변제예정(유보)액	16,804,189
		(L) 현재가치	17,073,552	(N) 현재가치	

별표(1) 가용소득에 의한 변제내역

(단위 : 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
1	(주) A 은행	19,365,500	0	114,369	0	4,117.248	0
2	(주) B 카드	17,873,000	0	105,554	0	3,799,944	0
3	C 캐피탈 (주)	15,456,300	0	91,282	0	3,286,116	0
4	(주) E 크레디트	13,563,400	0	80,103	0	2,883,672	0
5	F 유동화전문(유)	19,345,450	0	114,250	0	4,113,000	0
합 계		85,603,650	0	505,558	0	18,200,088	0
총 계		(G) 85,603,650		(H) 505,558		(I) 18,200,088	

별표(2) 재산처분을 통한 변제의 예상

(단위 : 원)

채권 번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(O)변제투입예정액	(P) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)		확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
1	(주) A 은행	19,365,500	0	16,804,189	3,801,491	0
2	(주) B 카드	17,873,000	0		3,508,510	0
3	C 캐피탈 (주)	15,456,300	0		3,034,107	0
4	(주) E 크레디트	13,563,400	0		2,662,526	0
5	F 유동화전문(유)	19,345,450	0		3,797,555	0
합 계		85,603,650	0		16,804,189	0
총 계		(G) 85,603,650			(Q) 16,804,189	

Ⅳ. 사례로 알아보는 알기 쉬운 변제계획안 작성방법

·갑○○(만 36세)은 행복 주식회사에 2015. 4.부터 근무하고 있으며, 현 직장에서의 월 평균수입은 285만 원(제세공과금을 제외한 2020. 1.부터 12.까지의 연수입 3,420만원)임 ·2014. 3. 결혼을 하여 배우자(만 35세)와 만 6세의 자녀 1명이 있으며, 배우자는 아이를 키우기 위해 직장생활을 못하고 있고, 같은 시기부터 서울 소재 빌라에서 임차보증금 3,000만 원(월세 65만 원)에 거주하고 있음 ·갑○○의 재산으로는 임차보증금 3,000만 원과 2016년식 자동차 1대(시가 350만 원)가 있으며 다른 재산은 없음 ·채권자는 A카드 주식회사(원금 700만 원, 이자 570,705원), B 은행(원금 2,000만 원, 이자 3,847,511원), C대부 주식회사(원금 830만 원, 이자 1,881,795원)가 있으며 채무총액은 41,600,011원(원금 3,530만원, 이자 6,300,011원)임

이하에서는 갑○○(이하 '갑'이라고 함)이 2021. 5. 10.경 개인회생절차개시신청서를 제출하려고 하는 경우에 **월 평균수입, 생계비, 피부양자의 수, 월 평균 가용소득 및 월 변제액 등의 산정 방법과 변제예정액표를 쉽게 작성할 수 있는 방법**을 간략하게 알아보기로 합니다.

마지막으로 개인회생 신청 준비에 도움이 될 수 있도록 개인회생절차개시신청서 제출 시 누락하기 쉬운 서류와 발급기관 등을 정리해두었으므로 이용하시기 바랍니다.

1. 변제계획안을 작성하기 전에 확인할 사항

1 월 평균수입 산정

월 평균수입은 기본적으로 개인회생절차개시신청일 기준 최근 1년간의 소득을 평균하여 산정하고, 본인의 근로소득원천징수영수증 등을 확인하여 계산합니다. 사례에서는 제세공과금(4대 보험료, 세금 등)을 제외한 연간소득이 3,420만 원이므로 월 평균수입은 285만 원(3,420만 원 / 12개월)이 됩니다. 만약 최근 1년간 직장의 변동이 있는 경우에는 직장 변동 이후의 실제 소득액을 평균한 월 평균소득을 기초로 계산합니다.

2 생계비 산정

피부양자의 수에 따라 생계비가 달라지고 갑의 경우 배우자와 미성년 자녀 1명이 있으며 배우

자가 자녀양육을 위해 직장생활을 못하고 있으므로, 원칙적으로 배우자와 미성년 자녀를 피부양자로 인정해줄 것을 신청하는 내용으로 신청서를 제출할 수 있습니다.

이 경우 피부양자 수는 2명이고 (기본) 생계비[15]는 갑 본인을 포함한 3인 가구의 기준 중위소득의 60%이므로 2,390,370원이 되며, 만약 배우자가 자녀를 돌봐야 하는 사정 등으로 65만 원의 월세가 부담되어 개인회생절차 수행이 어려워 추가 생계비(주거비)로 15만 원을 신청한다면 (최종) 생계비는 2,540,370원이 됩니다. **다만 이 경우 배우자의 피부양자(부양가족) 인정 여부와 추가 생계비(주거비)는 법원(회생위원)의 조사결과에 따라 인정되지 않거나 감액될 수 있습니다.**

참고로 서울회생법원은 2021. 2. 15.부터 추가 생계비(주거비, 미성년자 자녀 교육비, 의료비) 인정 기준과 배우자의 부양가족 인정에 관한 기준을 마련하여 시행하고 있습니다.[16]

3 월 평균 가용소득 산정

갑의 월 평균 가용소득은 월 평균수입(285만 원)에서 생계비(2,540,370원)를 뺀 금액이므로 309,630원입니다. 사례는 채무총액이 2억 원 이하의 급여소득자가 채무자인 사건으로 법원사무관이 회생위원으로 선임되어 회생위원 보수는 0원이므로 월 변제예정액(월 실제 가용소득) 역시 동일합니다.

4 청산가치 확인 및 변제기간 설정

마지막으로 갑의 청산가치를 확인하여 변제기간을 정하여야 하는데, 재산으로 임차보증금 3,000만 원과 자동차 1대(시가 350만 원)가 있으며, 서울 소재 빌라에서 2016. 4.부터 거주하고 있고 임차보증금은 3,000만 원으로 이 금액은 주택임대차보호법에 따라 우선변제를 받을 수 있는 금액으로 압류할 수 없는 재산에 해당하여 전액이 청산가치에서 제외되므로, 350만 원(자동차)만 청산가치에 해당합니다.

따라서 갑의 채무총액 중 원금은 3,530만 원이며 월 실제 가용소득(309,630원)으로 매월 변제

15) 개인회생절차에서 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 **(기본) 생계비는 원칙적으로 국민기초생활 보장법에 따른 기준 중위소득의 60%를 말하며, 가구별 (기본) 생계비는 아래 표와 같습니다.**

[2021년 기준 중위소득 및 그 60%(원/월)]

구 분			1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구
2021	기준 중위소득	100%	1,827,831	3,088,079	3,983,950	4,876,290	5,757,373	6,628,603
		60%	1,096,699	1,852,847	2,390,370	2,925,774	3,454,424	3,977,162

16) 자세한 내용은 서울회생법원 홈페이지(새소식 > 생계비 검토 위원회 의결사항 안내, 작성일자 2021. 2. 16.)를 참조하시기 바랍니다.

하더라도 3년(36개월) 이내 원금과 이자를 모두 변제할 수 없고, 3년간 가용소득을 전부 투입하면 청산가치 보다는 많은 금액을 변제할 수 있으므로 3년(36개월)간 원금을 변제하는 것으로 변제기간을 설정하면 됩니다.

참고로 현재 주택임대차보호법 제8조 및 같은 법 시행령의 규정에 따라 서울특별시의 경우 우선변제를 받을 수 있는 금액은 아래 표와 같습니다.

구 분	보증금 중 일정액의 범위 등 (제10조)	우선변제를 받을 임차인의 범위(제11조)
서울특별시	3,700만 원	1억 1,000만 원

5 변제계획안 양식 선택

갑은 매월 정기적으로 급여를 수령하고 있으므로 급여소득자이고, 임차보증금과 자동차 외에 별다른 처분할 재산이 없고 가용소득만으로 청산가치(350만 원)를 초과하여 변제할 수 있으므로 가용소득(채무자가 매월 수령하는 수입 중 생계비를 제외한 금액)으로만 변제할 수 있는 경우에 해당하는 전산양식 D5110을 이용하여 변제계획안을 작성합니다.

2. 엑셀 변제예정액표를 쉽게 작성하는 방법

가용소득만으로 변제하는 경우에 엑셀 변제예정액표를 작성하는 방법을 간단하게 설명하면 아래 표와 같으며, 채무자가 직접 입력이 필요한 항목만 입력하면 나머지 항목은 자동계산이 됩니다.

개인회생채권액에는 대개는 원금만 기재하면 되겠지만, 변제액이 커서 원금 외에 개시결정일 전날까지의 이자·지연손해금도 변제될 수 있는 경우에는, 개시결정일 전날까지의 이자·손해금의 합계액도 기재합니다.

단계	제목별	채무자의 직접 입력 필요 항목	채무자의 입력 불필요(자동계산) 항목
1	기초사항	③ 월평균 가용소득 ④ 월 회생위원 보수 (A) 월 실제 가용소득 (B) 변제횟수	(C) 총 실제 가용소득
2	채권자별 변제예정액의 산정내역	채권번호, 채권자 (D) 개인회생채권액	(E) 월 변제예정(유보)액 (F) 총 변제예정(유보)액 (G), (h), (I) 총계
3	변제율		변제율(%)
4	청산가치와의 비교	(J) 청산가치	(K) 가용소득에 의한 총변제예정(유보)액 (L) 현재가치
5	총 변제예정(유보)액의 현재가치 산정근거	적립기간(월) 변제투입기간(월)	

· **적립기간(월)** : 개인회생절차개시신청부터 변제계획인가일 무렵까지 통상적으로 3개월 정도의 적립금이 미리 납부되므로 3을 입력함

· **변제투입기간(월)** : 변제횟수(36개월) 중 3개월을 미리 납부하였으므로 나머지 투입기간(33)을 입력함

· 적립기간(월)과 변제투입기간(월)을 입력하면 **(L) 현재가치가 자동계산**이 됨

2021년 개회 호 채무자 갑○○

변 제 계 획 (안)

2021. 5. 10.작성

1. 변제기간

[2021]년 [7]월 [25]일부터 [2024]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간

2. 변제에 제공되는 소득 또는 재산

가. 소득

(1) 수입

☑ 변제기간 동안 [행복 주식회사]에서 받는 월 평균 수입 [2,850,000]원

☐ 변제기간 동안 [ ]를 운영하여 얻는 월 평균 수입 [ ]원

(2) 채무자 및 피부양자의 생활에 필요한 생계비

(가) 채무자 및 피부양자 : 총 [3]명

(나) 국민기초생활보장법에 의한 기준 중위소득의 100분의 60 : 월 [2,390,370]원

(다) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 조정된 생계비 : 월 [2,540,370]원

(3) 채무자의 가용소득

기간 : [2021]년 [7]월 [25]일부터 [2024]년 [6]월 [25]일까지

① 월 평균 수입	② 월 평균 생계비	③ 월 평균 가용소득 (① - ②)	④ 월 회생위원 보수	⑤ 월 실제 가용소득 (③ - ④)	⑥ 변제 횟수 (월 단위로 환산)	⑦ 총 실제 가용소득 (⑤ x ⑥)
2,850,000원	2,540,370원	309,630원	0원	309,630	36	11,146,680

나. 재산 : [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

3. 개인회생재단채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 회생위원의 보수 및 비용 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

☐ 인가결정 이전 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후 [150,000]원을 지급

☐ 인가결정 이후 업무에 대한 보수로 변제계획 인가 후 [채무자가 인가된 변제계획에 따라 임치한 금원의 1%]를 지급

나. 기타 개인회생재단채권 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 원리금 전액을 일반 개인회생채권보다 우선하여 변제한다.

4. 일반의 우선권 있는 개인회생채권에 대한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

(1) 채권의 내용

채권자	채권현재액	채권발생원인(우선권의 근거)	변제기

(2) 변제방법

변제계획 인가일 직후 최초 도래하는 변제기일에 원리금 전액을 우선하여 변제한다. 남은 채권이 있을 경우에는 일반 개인회생채권의 매 변제기일에 우선하여 변제한다.

5. 별제권부 채권 및 이에 준하는 채권의 처리 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 채권의 내용

채권 번호	채권자	①채권현재액(원금) ②채권현재액(이자)	③ 별제권행사 등으로 변제가 예상되는 채권액	④ 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액
		별제권 등의 내용 및 목적물		

☞ 개인회생채권자목록 부속서류 1의 내용을 그대로 옮겨 적습니다.

나. 변제방법

(1) 위 각 채권에 대하여 별제권 행사 등으로 변제가 예상되는 채권액(③)은 별제권 행사 등에 의한 방법으로 변제하고 이 변제계획상의 가용소득이나 재산처분에 의한 변제대상에서 제외한다.

(2) 위 (1)항 기재 각 채권 중 별제권행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액(④)은 미확정

채권으로 보아 유보하였다가 아래 7항 기재와 같은 방법으로 변제한다.

(3) 별제권 행사 등으로도 변제받을 수 없을 채권액이 위 가의 ④항 기재 금액을 초과하는 것으로 확정된 경우에는, 채권자가 그 초과부분을 변제계획안의 변경 절차를 통하여 변제받을 수 있다.

6. 일반 개인회생채권에 대한 변제

가. 가용소득에 의한 변제

(1) 월 변제예정(유보)액 및 총 변제예정(유보)액의 산정

각 일반 개인회생채권의 [원금]의 액수를 기준으로 월 평균가용소득에서 월 회생위원 보수를 차감한 월 실제 가용소득을 안분하여 산출한 금액을 각 일반 개인회생채권자에게 변제한다. 이를 기초로 산정한 월 변제예정(유보)액은 [309,631]원이고 총 변제예정(유보)액은 [11,146,716]원이다.

구체적 산정 내역은 별지 개인회생채권 변제예정액 표 참조.

(2) 변제방법

위 (1)항의 변제예정(유보)액은 다음과 같이 분할하여 변제한다.

(가) 기간 및 횟수

[2021]년 [7]월 [25]일부터 [2024]년 [6]월 [25]일까지 [36]개월간

합계 [36]회

(나) 변제월 및 변제일

① [2021]년 [7]월 [25]일부터 변제계획인가일 직전 [25]일까지 기간

☑ 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [ ]일에 위 기간 동안의 변제분을 개인회생절차개시후 변제계획 인가 전에 적립된 가용소득으로 일시에 조기 변제

☐ 기타 : [ ]

② 변제계획인가일 직후 최초 도래하는 월의 [25]일부터 [2024]년 [6]월 [25]일까지 기간

☑ 매월마다 [25]일에 변제

☐ 매 [ ]개월마다 [ ]일에 각 변제

☐ 기타 : [ ]

나. 재산의 처분에 의한 변제 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

7. 미확정 개인회생채권에 대한 조치 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

가. 변제금액의 유보

(1) 미확정 개인회생채권에 대하여는 변제를 유보하고, 별지 개인회생채권 변제예정액표에 기재한 금액을 당해 채권이 확정될 때까지 유보하여 둔다.

(2) 채무자는 위와 같이 유보한 금액도, 즉시 지급되는 다른 채권에 대한 변제금과 마찬가지로 아래 8항 기재 계좌에 입금한다.

나. 미확정 개인회생채권에 대한 변제

(1) 미확정 개인회생채권이 전부 그대로 확정된 경우

미확정 개인회생채권의 전액에 관하여 채권의 존재가 확정된 경우에는, 그 확정 직후 유보비율을 변제비율로 적용하여 변제를 개시하고 매월의 변제기에 그 해당금액을 변제하되, 이미 분할 변제기가 도래한 부분 즉 그 동안의 유보액에 대하여는 곧바로 일시 변제한다.

(2) 미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재 하는 것으로 확정된 경우

미확정 개인회생채권이 전부 또는 일부 부존재하는 것으로 확정된 경우에는, 그 확정 직후, 존재하는 것으로 확정된 [ ]의 인용 비율에 위 가항에 의하여 지급을 유보한 금액을 곱하여 산출된 금액을 당해 개인회생채권자에게 일시에 변제한다. 유보금액 중, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 됨에 따라 그 개인회생채권자에게 변제할 필요가 없게 된 나머지 유보금액은, 그 채권액 확정 직후 전체 일반 개인회생채권자들에게 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

향후의 매월 입금액을 분배하는 기준이 될 변제비율은 위 확정 원금들 사이의 비율에 따라 새로 계산하여 정하는데, 미확정 개인회생채권의 일부가 존재하지 않는 것으로 확정됨에 따라 향후 당해 개인회생채권자를 위한 유보가 불필요하게 된 변제기 미도래분에 대한 변제 유보예정액은, 향후 변제기 도래시 전체 일반 개인회생채권자들에게 그 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분되도록 한다.

(3) 변제기간 종료시까지 미확정 개인회생채권이 미확정상태로 남는 경우에는 최종변제기에 유보한 금액 전부를 일반개인회생채권자들에게 각 [ ]의 액수를 기준으로 안분하여 변제한다.

(4) 임대차보증금반환액수가 확정되지 않은 임대차보증금 반환채권은 미확정채권으로 보아 위 가, 나항에 따라 변제하되 그 액수가 확정되고 임차인이 임차목적물을 명도함과 동시에 변제한다.

8. 변제금원의 회생위원에 대한 임치 및 지급

채무자는 위 [6]항에 의하여 개인회생채권자들에게 변제하여야 할 금액을 개시결정시 통지되는 개인회생위원의 예금계좌 { [ ]은행 계좌번호 [ ] }에 순차 임치하고, 개인회생채권자는 법원에 예금계좌를 신고하여 회생위원으로부터 변제액을 송금받는 방법으로 지급받는다. 회생위원은 계좌번호를 신고하지 않은 개인회생채권자에 대하

여는 변제액을 적립하였다가 이를 연 1회 개인회생사건이 계속되어 있는 지방법원에 공탁하여 지급할 수 있다.

☞ 개인회생위원의 예금계좌는 신청 당시에는 알 수 없으므로 공란으로 두었다가 추후 보완합니다.

9. 면책의 범위 및 효력발생시기

채무자가 개인회생채권에 대하여 이 변제계획에 따라 변제를 완료하고 면책신청을 하여 면책결정이 확정되었을 경우에는, 이 변제계획에 따라 변제한 것을 제외하고 개인회생채권자에 대한 채무에 관하여 그 책임이 면제된다. 단, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제625조 제2항 단서 각호 소정의 채무에 관하여는 그러하지 아니하다.

10. 기타사항 [해당 있음 ☐ / 해당 없음 ☑]

2021 개회　　호　　채무자 갑○○

개인회생채권 변제예정액 표

1. 기초사항

(단위 : 원)

③ 월 평균 가용소득	309,630	④ 월 회생위원 보수	0		
(A) 월 실제 가용소득 (③ - ④)	309,630	(B)변제횟수	36회	(C) 총 실제 가용소득	11,146,680

2. 채권자별 변제예정액의 산정내역

(단위 :　　원)

채권번호	채권자	(D) 개인회생채권액		(E) 월 변제예정(유보)액		(F) 총 변제예정(유보)액	
		확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)	확정채권액 (원금)	미확정채권액 (원금)
1	A카드 ㈜	7,000,000		61,400		2,210,400	
2	B은행	20,000,000		175,428		6,315,408	
3	C대부 ㈜	8,300,000		72,803		2,620,908	
합 계		35,300,000		309,631		11,146,716	
총 계		(G) 35,300,000		(H) 309,631		(I) 11,146,716	

3. 변제율 : 원금의 [32]% 상당액

4. 청산가치와의 비교

(단위 : 원)

(J) 청산 가치	3,500,000	(K)가용소득에 의한 총변제예정(유보)액	11,146,716
		(L) 현재가치	10,456,823

3. 개인회생절차개시신청서 제출 시 누락하기 쉬운 서류와 발급기관

아래 서류는 채무자 본인을 기준으로 살펴본 기본적인 제출 서류[17]로 **법원(회생위원)에서 추가로 서류의 제출을 요구할 수 있으며,** 개인회생절차개시신청서에 첨부하여 제출할 서류 중 관공서에서 작성하는 서류는 특별한 사정이 없는 한 **신청일로부터 2개월 내에 발급한 것**이어야 합니다.

구분	순번	제출할 서류		인터넷 발급	발급기관
신청서	1	인적사항	①주민등록표 등본	정부24	구청 등
			②주민등록표 초본	정부24	
			③가족관계증명서	대한민국 법원 전자가족관계등록시스템	
			④혼인관계증명서	대한민국 법원 전자가족관계등록시스템	
		⑤ 환급계좌 사본			채무자
개인회생채권자목록 및 재산목록	2	부채증명서 등			금융기관 등
	3	카드	카드거래내역서(1년)		카드회사
	4	예금	①계좌통합조회서	계좌정보통합관리서비스	금융결제원
			②예금계좌거래내역(1년)		금융기관
	5	보험	①보험가입내역조회서	생명보험협회, 손해보험협회	생명보험협회, 손해보험협회
			②보험해약반환금예상액 증명서		보험회사
	6	자동차	①자동차등록원부	정부24	구청 등
			②시가확인자료		
	7	보증금	①임대차계약서 사본		등기소 등
			②부동산등기사항증명서	대한민국 법원 인터넷등기소	
	8	부동산	①지적전산자료조회결과		구청/ 등기소/ 금융기관 등
			②부동산등기사항증명서	대한민국 법원 인터넷등기소	
			③지방세세목별과세증명서(5년)	정부24	
			④시가확인자료		
	9	예상퇴직금확인서 또는 퇴직연금확인서			직장/ 금융기관
수입	10	급여	①재직증명서		직장/금융기관/

17) **표로 정리된 제출할 서류를 반드시 모두 제출하여야 하는 것은 아님을 알려드립니다**(예컨대 현재 채무자가 소유하고 있는 자동차가 없다면 자동차등록원부나 시가확인자료를 제출할 필요가 없지만, 개인회생절차 신청 직전에 처분한 경우에는 제출을 요구할 수 있음).

및 지출에 관한 목록		소득자	②근로소득원천징수영수증		세무서 등
			③급여통장거래내역(1년)		
			④급여명세서		
			⑤소득증명서		
			⑥사업자등록증 사본 (사업자등록증명)	정부24	
			⑦국민건강보험자격득실확인서	정부24	
			⑧국민연금산정용가입내역확인서	정부24	
			⑨근로계약서 사본		
	11	영업 소득자	①사업자등록증 사본 (사업자등록증명)	정부24	
			②종합소득세 확정신고서(1년)		
			③소득금액증명서(3년)	정부24	
			④부가가치세과세표준증명	정부24	
			⑤표준재무제표증명	정부24	
진 술 서	12	주거 상황	①부동산등기사항증명서	대한민국 법원 인터넷등기소	등기소/임대인
			②무상거주확인서		